Estratégia Concursos

Aula 04

PM-DF (Oficial - CFO) Passo Estratégico de Legislação Penal e Processual Penal Extravagante - 2025 (Pós-Edital)

Autor:
Telma Vieira

19 de Fevereiro de 2025

88145492220 - Othon Rocha

CRIMES DE TRÂNSITO – LEI Nº 9.503/97

Sumário

O que é o Passo estratégico? 2

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 3

Aposta Estratégica 7

Questões Estratégicas 8

Questionário de Revisão e Aperfeiçoamento 21

Perguntas - CTB 22

Perguntas com Respostas - CTB 22

Passo Estratégico

88145492220 - Othon Rocha

Apresentação Pessoal

Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é **Telma Vieira**, sou advogada, Assessora Jurídica e analista do Passo Estratégico das disciplinas **Direito Penal, Legislação Penal Especial, Direito Penal Militar e Acessibilidade.**

Dentro do curso farei a análise da disciplina **Legislação Penal Especial.**

O que é o Passo estratégico?

O Passo Estratégico é um material escrito e enxuto que possui dois objetivos principais:

a) orientar revisões eficientes;

b) destacar os pontos mais importantes e prováveis de serem cobrados em prova.

Assim, o Passo Estratégico pode ser utilizado tanto para **turbinar as revisões dos alunos mais adiantados nas matérias, quanto para maximizar o resultado na reta final de estudos por parte dos alunos que não conseguirão estudar todo o conteúdo do curso regular.**

Em ambas as formas de utilização, como regra, **o aluno precisa utilizar o Passo Estratégico em conjunto com um curso regular completo.**

Isso porque nossa didática é direcionada ao aluno que já possui uma base do conteúdo.

Assim, se você vai utilizar o Passo Estratégico:

a) **como método de revisão,** você precisará de seu curso completo para realizar as leituras indicadas no próprio Passo Estratégico, em complemento ao conteúdo entregue diretamente em nossos relatórios;

b) **como material de reta final**, você precisará de seu curso completo para buscar maiores esclarecimentos sobre alguns pontos do conteúdo que, em nosso relatório, foram eventualmente expostos utilizando uma didática mais avançada que a sua capacidade de compreensão, em razão do seu nível de conhecimento do assunto.

Seu cantinho de estudos famoso!

Poste uma foto do seu cantinho de estudos e nos marque no Instagram:

@passoestrategico

88145492220 - Othon Rocha

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Na aula de hoje vamos tratar dos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

CAPÍTULO XIX

DOS CRIMES DE TRÂNSITO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, *no que couber.*

§ 1º Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver:

I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;

II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente;

III - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora).

§ 2º Nas hipóteses previstas no § 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal.

§ 3º (VETADO).

88145492220 - Othon Rocha

> *§ 4º O juiz fixará a pena-base segundo as diretrizes previstas no* art. 59 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), *dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime.*

Significa dizer que em regra, aplicam-se as medidas despenalizadoras da Lei nº 9099/95, ou seja, a Composição Civil dos Danos (art. 74), Transação Penal (art. 76) e Representação (art. 88), aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa.

No entanto, tais medidas não poderão ser aplicadas se o crime é cometido:

- Sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;
- participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente;
- transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h

> *Art. 292. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades.* (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)
>
> *Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.*
>
> *§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.*
>
> *§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.*
>
> *Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:*
>
> *I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;*
>
> *II - utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas;*
>
> *III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;*
>
> *IV - com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria diferente da do veículo;*
>
> *V - quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga;*

88145492220 - Othon Rocha

VI - utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante;

VII - sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres.

Destacamos, ainda, os seguintes crimes dispostos no CTB.

Seção II
Dos Crimes em Espécie

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente: (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada; (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente; (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)

V - (Revogado pela Lei nº 11.705, de 2008)

§ 2º (Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016)

§ 3º Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Incluído pela Lei nº 13.546, de 2017)

Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. (Incluído pela Lei nº 13.546, de 2017)

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 10 Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 10 do art. 302. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.546, de 2017) (Vigência)

88145492220 - Othon Rocha

§ 2º A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública: (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.

Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.

Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída: (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Outro dispositivo considerado de suma importância se refere ao crime de conduzir o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool outra substância psicoativa que determine dependência.

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

88145492220 - Othon Rocha

> *§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.*

Como visto, existem diversas formas previstas na lei para a aferição da alteração da capacidade psicomotora do agente, diferentes do teste de alcoolemia ou toxicológico. As bancas costumam abordar esse ponto.

Cumpre observar, inclusive, que em regra, tendo o agente cometido o crime de lesão corporal culposa no trânsito, estando ainda sob a influência de álcool, ele deverá responder por ambos os crimes em concurso formal. No entanto, se no mesmo contexto o resultado for a lesão corporal grave ou gravíssima, deverá o agente responder apenas pela forma qualificada prevista no art. 303, §2º.

> *Art. 312-A. Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades: (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)*
>
> *I - trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)*
>
> *II - trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)*
>
> *III - trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)*
>
> *V - outras atividades relacionadas a resgate, atendimento e recuperação de vítimas de sinistros de trânsito. (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)*
>
> *Art. 312-B.* ***Aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no inciso I do caput do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) . (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)***

O CTB passou, então, a proibir a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos nos casos de homicídio culposo e lesão corporal culposa qualificados pela embriaguez.

APOSTA ESTRATÉGICA

> A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de

88145492220 - Othon Rocha

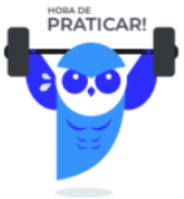
nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

A aposta da aula de hoje vai para o artigo 312-B, do CTB, incluído em 2020, que proibiu a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito nos casos de **homicídio culposo e lesão corporal culposa qualificados pela embriaguez.**

Vejamos o dispositivo legal:

> Art. 312-B. Aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no *inciso I do caput do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) . (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)*

QUESTÕES ESTRATÉGICAS



Nesta seção apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

Não foram localizadas muitas questões referentes aos crimes de trânsito, razão pela qual o conteúdo das questões estratégicas ficará mais enxuto.

1. (2024 – FGV – MPE GO– PROMOTOR DE JUSTIÇA)

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

Tiago, após ganhar na loteria, compareceu a uma concessionária e adquiriu o carro importado dos seus sonhos, com motor extremamente potente. Para testar o automóvel, que ainda estava sem placa, Tiago foi para uma estrada pouco movimentada e passou a trafegar, de forma imprudente, a cento e quinze quilômetros por hora, malgrado a velocidade máxima permitida para a via fosse de sessenta quilômetros por hora. Em um determinado momento, o condutor colidiu com um transeunte que caminhava pela faixa de pedestre, o qual, por sorte, sofreu, apenas, lesões corporais leves.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 9.503/1997, é correto afirmar que Tiago responderá pela prática do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, com a incidência de

a) uma causa de aumento de pena e de uma agravante, sendo certo que a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido.

b) uma causa de aumento de pena e de uma agravante, sendo certo que a ação penal é pública incondicionada.

c) duas causas de aumento de pena, sendo certo que a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido

d) duas agravantes, sendo certo que a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido.

e) duas causas de aumento de pena, sendo certo que a ação penal é pública incondicionada.

Comentários

No caso, haverá uma causa de aumento de pena (praticado o delito em faixa de pedestre- art. 303, §1º, CTB), mais uma agravante (veículo sem placa- art. 298, II), sendo a ação penal pública incondicionada.

Gabarito letra B

---

2. 2024 – INSTITUTO CONSULPLAN– MPE SC – PROMOTOR DE JUSTIÇA)

João conduzia veículo automotor imprimindo a velocidade de 95 km/h numa via cuja sinalização indicava o limite máximo de 40 km/h. Ao pegar o celular para enviar uma mensagem, atropelou

Pedro, causando-lhe lesões leves. A ação penal será condicionada à representação, salvo se João estivesse embriagado.

( ) CERTO

( ) ERRADO

Comentários

O agente estava transitando em velocidade superior a 50 km/h e estava embriagado. Incidem os artigos 291, §1º, III e art. 303, do CTB, c/c art. 74, 76 e 88, da lei nº 9.900/95.

Gabarito ERRADO

---

3. (2024- FGV- TJ AP- ANALISTA JUDICIÁRIO- ÁREA JUDICIÁRIA)

Jonas, primário, portador de antecedentes, conduzia seu automóvel, imediatamente após ter ingerido vinte e cinco latas de cerveja, ocasião em que veio a ser parado por uma viatura da Polícia Militar, que constatou, sem qualquer dúvida, a capacidade psicomotora alterada do particular, encaminhando-o à Delegacia de Polícia. Em sede policial, durante conversa com seu advogado, Jonas demonstrou grande preocupação com os reflexos que a conduta perpetrada poderia gerar na sua habilitação para dirigir veículo automotor.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 9.503/1997, é correto afirmar que:

a) a suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente.

b) a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor se inicia com o trânsito em julgado da sentença, ainda que o sentenciado esteja recolhido, por efeito de condenação penal, a estabelecimento prisional.

c) transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em vinte e quatro horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

d) a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor será imposta cumulativamente com outras penalidades.

e) a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor terá a duração de um a cinco anos.

Comentários

a) Correta. V. art. 295, CTB.

b) Incorreta. Vide art. 293, §2º, CTB.

c) Incorreta. Vide art. 293, §1º, CTB.

d) Incorreta. Vide art. 292, do CTB.

e) Incorreta. Vide art. 293, do CTB.

Gabarito letra A

---

4. (2024- FGV- TJ MS- ANALISTA JUDICIÁRIO- ÁREA FIM)

Matheus, sem possuir carteira de habilitação, dirigia seu veículo automotor pela BR 040, a 140km/h, muito embora o limite de velocidade na referida via fosse de 80km/h. Dessa forma, em razão da violação ao dever objetivo de cuidado, materializada na condução imprudente do automóvel, Matheus atropelou um ciclista, que sofreu lesões corporais leves, das quais se recuperou prontamente.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), Matheus responderá pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

a) com a incidência de uma causa de aumento de pena, em razão da ausência de carteira de habilitação, sendo certo que a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido.

b) na modalidade qualificada, em razão da ausência de carteira de habilitação, sendo certo que a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido;.

c) com a incidência de uma causa de aumento de pena, em razão da ausência de carteira de habilitação, sendo certo que a ação penal é pública incondicionada.

d) com a incidência de uma causa de aumento de pena, em razão da ausência de carteira de habilitação, sendo certo que a ação penal é de iniciativa privada.

e) na modalidade qualificada, em razão da ausência de carteira de habilitação, sendo certo que a ação penal é pública incondicionada.

Comentários

a) Incorreta. V. art. 291,§1º, III, CTB.

b) Incorreta. Incide uma causa de aumento, e não qualificadora.

c) Correta. Vide art. 302, §1º, I, c/c art. 303, 1º, c/c art. 291, III, do CTB.

d) Incorreta. A ação será pública incondicionada.

e) Incorreta. Incide uma causa de aumento, e não qualificadora.

Gabarito letra C

---

5. (2019 – INSTITUTO AOCP – PC/ES – ESCRIVÃO DE POLÍCIA)

Em análise ao Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503/97, com base nas alterações provocadas pela Lei nº 12.760/12, a materialidade do ilícito previsto no art. 306 (dirigir o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência)

a) se concretiza apenas por exame de alcoolemia.

b) se concretiza se resultar de acidente com vítima.

c) se concretiza independente da submissão do condutor a exame, admitindo-se a comprovação por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos.

d) somente se aplicará a condutores habilitados.

e) se concretiza apenas na esfera administrativa, revertendo-se em imposição de multa.

Comentários

a) Errada. A verificação poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

b) Errada. O tipo penal do artigo 306 é de mera conduta.

c) Certa, conforme letra a

d) Errada. O crime é aplicado ao condutor que esteja conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência independentemente de ser habilitado ou não.

e) Errada. O crime vai repercutir na esfera penal.

Gabarito letra C

---

6. (2018 - FGV – OAB UNIFICADO)

Maicon, na condução de veículo automotor, causou lesão corporal de natureza leve em Marta, desconhecida que dirigia outro automóvel, que inicialmente disse ter interesse em representar em face do autor dos fatos, diante da prática do crime do Art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. Em audiência preliminar, com a presença de Maicon e Marta acompanhados por seus advogados e pelo Ministério Público, houve composição dos danos civis, reduzida a termo e homologada pelo juiz em sentença. No dia seguinte, Marta se arrepende, procura seu advogado e afirma não ter interesse na execução do acordo celebrado.

Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Marta deverá

a) interpor recurso de apelação da sentença que homologou a composição dos danos civis.

b) esclarecer que o acordo homologado acarretou renúncia ao direito de representação.

c) interpor recurso em sentido estrito da sentença que homologou composição dos danos civis.

d) esclarecer que, sendo crime de ação penal de natureza pública, não caberia composição dos danos civis, mas sim transação penal, de modo que a sentença é nula.

Comentários

Trata-se de questão de Direito Processual Penal, mas que comentaremos aqui na aula.

Vejamos o que dispõe o dispositivo em análise:

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Ademais, dispõe o artigo 291 do CTB que se aplica a lei nº 9.099/95 aos crimes cometidos na direção de veículo automotor. Deste modo, tal artigo é fundamento para a aplicação do artigo 74 da lei nº 9.099/95, abaixo reproduzido:

"A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação".

GABARITO LETRA B.

---

7. (CESPE – PRF - POLICIAL - 2019)

Ao final de uma festa, Godofredo e Antônio realizaram uma disputa automobilística com seus veículos, fazendo manobras arriscadas, em via pública, sem que tivessem autorização para tanto. Nessa contenda, houve colisão dos veículos, o que causou lesão corporal culposa de natureza grave em um transeunte.

Considerando a situação hipotética apresentada e o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, julgue o item a seguir.

Godofredo e Antônio responderiam por crime de trânsito independentemente da lesão corporal causada, pois a conduta de ambos gerou situação de risco à incolumidade pública.

Comentários:

No caso em tela mesmo se não ocorresse a lesão corporal narrada, ainda assim os agentes responderiam pelo crime do art. 308 do CTB, já que no caso narrado o crime se consumou com a simples participação dos agentes nas manobras arriscadas, sem autorização, sendo gerada situação de risco à incolumidade pública ou privada.

> *Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada:*
>
> *Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.*

GABARITO CERTO.

---

8. (CESPE - TJ/BA – JUIZ - 2019)

88145492220 - Othon Rocha

Pedro, mesmo sabendo que seu amigo Jaime se encontrava embriagado e com a CNH vencida, entregou-lhe a condução de seu veículo automotor. Jaime, tão logo assumiu a direção do veículo, provocou um acidente de trânsito que causou lesões corporais em Maria.

Nessa situação hipotética, conforme a jurisprudência pertinente e a Lei n.º 9.503/1997,

a) Jaime responderá pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, desde que Maria ofereça representação, exceto se do crime lhe tiver resultado lesão corporal grave ou gravíssima.

b) por Jaime ter conduzido o veículo automotor com a CNH vencida, incidirá causa de aumento de pena no delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

c) Jaime não responderá pelo crime de embriaguez ao volante, o qual será absorvido pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que será, no entanto, aplicado em sua forma majorada por força do princípio da consunção.

d) para que Jaime responda pelo delito de embriaguez ao volante, é imprescindível a aferição de concentração de álcool por litro de sangue superior ao limite permitido pela lei, por se tratar de circunstância objetiva elementar do tipo penal em questão.

e) Pedro responderá pelo crime de entrega da direção de veículo automotor a pessoa sem condições de conduzi-lo com segurança, o qual se teria configurado ainda que não tivesse sido demonstrado o perigo concreto de dano a terceiros.

<u>Comentários</u>

No caso em tela narrado, Pedro responderá pelo crime do art. 310 do CTB, a saber:

> Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:
>
> Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Nesse caso, conforme a jurisprudência do STJ, o crime ocorrerá independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto. Em outras palavras, o delito acima transcrito constitui crime de perigo abstrato.

> Súmula nº 575 do STJ - Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo.

Gabarito letra E

Vamos aos erros das outras alternativas:

88145492220 - Othon Rocha

a) ERRADA. Jaime responderá pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ~~desde que Maria ofereça representação~~, exceto se do crime lhe tiver resultado lesão corporal grave ou gravíssima.

> *Art. 291, §1º - Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver:*
>
> *I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;*

Como visto, o art. 88 da Lei n 9.099/95 será aplicado aos crimes de lesão corporal culposa, EXCETO se o agente estiver sob influência de álcool, como no caso em tela. Veja o art. 88 da Lei dos Juizados.

> *Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.*

Pelo exposto, como o agente estava embriagado ao cometer a lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, a ação será PÚBLICA INCONDICIONADA.

b) ERRADA. por Jaime ter conduzido o veículo automotor com a CNH vencida, ~~incidirá causa de aumento de pena no delito de lesão corporal culposa~~ na direção de veículo automotor.

Veja a hipótese de aumento de pena da lei.

> *Art. 303, § 1º, Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 10 do art. 302.*
>
> *Art. 302, §1º, No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:* **(Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)**
>
> *I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;* **(Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)**
>
> *II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;* **(Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)**
>
> *III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;* **(Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)**
>
> *IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.*

Veja que no rol de das hipóteses de aumento de pena para a Lesão Corporal Culposa não há a situação narrada no enunciado que é a da carteira vencida. Se o agente não tivesse a permissão ou a CNH aí sim seria causa de aumento de pena.

88145492220 - Othon Rocha

c) ERRADA. Jaime não responderá pelo crime de embriaguez ao volante, ~~o qual será absorvido pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que será, no entanto, aplicado em sua forma majorada por força do princípio da consunção~~.

O crime do art. 303 (lesão corporal culposa) e o crime do art. 306 (embriaguez ao volante) possuem são delitos autônomos não sendo um o meio de execução para o outro. Nesse passo, descabe falar na absorção do primeiro crime pelo segundo. No caso em tela, aplicar-se-á o concurso formal entre na fixação da pena. Somente na hipótese da lesão corporal culposa qualificada do art. 303, §2º do CTB que este crime absorverá o crime do art. 306, CTB, já que seus elementos já foram trazidos por aquele crime. Veja.

> *Art. 303, § 2º - A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.*

Nesse caso, o concurso formal configuraria bis in idem.

d) ERRADA. para que Jaime responda pelo delito de embriaguez ao volante, ~~é imprescindível a aferição de concentração de álcool por litro de sangue superior ao limite permitido pela lei~~, por se tratar de circunstância objetiva elementar do tipo penal em questão.

Conforme se verifica do próprio texto legal, existem diversos outras possibilidades para a aferição do comprometimento da capacidade psicomotoras do agente.

> *Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:* **(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)**
>
> *Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.*
>
> *§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:* **(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)**
>
> *I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou* **(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)**
>
> *II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.* **(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)**
>
> *§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.* **(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)**

88145492220 - Othon Rocha

> *§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.* **(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)**

9. (CESPE / PC-MA – DELEGADO DE POLÍCIA - 2018)

Assinale a opção correta a respeito dos crimes de trânsito.

a) A condução de veículo automotor em via pública por motorista com a habilitação suspensa configurará crime apenas se a situação gerar perigo de dano.

b) Para a constatação do crime de embriaguez ao volante, é imprescindível a realização de prova por teste de bafômetro ou etilômetro.

c) A lesão corporal culposa cometida na direção de veículo automotor por condutor sob a influência de álcool dispensa a representação do ofendido.

d) A suspensão da habilitação, aplicada cumulativamente na sentença condenatória por homicídio culposo na direção de veículo automotor, deve ter o mesmo prazo da pena de prisão.

e) É causa de aumento de pena a utilização de veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento.

Comentários

Vamos analisar cada uma das alternativas:

a) ERRADA. Vejamos o que diz o art. 307 do CTB:

> Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código:
>
> Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.

Trata-se, portanto, de um crime de perigo abstrato, e não concreto.

b) ERRADA. Muita atenção a esse dispositivo, que foi alterado em 2012! Para a constatação do crime de embriaguez ao volante, a prova poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Portanto, não é imprescindível a realização de prova por teste de bafômetro ou etilômetro.

> Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipulará a equivalência entre distintos testes de alcoolemia, para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

c) CERTA. Segundo o art. 291 do CTB:

Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.

§ 1º Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver:

I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;

II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente;

III - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinqüenta quilômetros por hora).

Vejamos agora o que diz a Lei nº 9.099/95:

Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.

Portanto, em regra, na lesão corporal culposa, ação penal é pública condicionada à representação, de acordo com art. 88 da Lei nº 9.099/95.

No entanto, os incisos do § 1º do art. 291 do CTB trazem as exceções, em que a ação penal será pública incondicionada, dentre as quais está a hipótese de lesão corporal culposa ocasionada por

agente que estiver sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.

d) ERRADA. A suspensão da habilitação tem prazo determinado pelo art. 293 do CTB:

> *Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.*

e) ERRADA. Utilizar veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento é circunstância que agrava a penalidade, e não causa de aumento de pena:

> *Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração: (...)*
>
> *VI - utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante;*

GABARITO C

---

10. (FGV / TJ-PI – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015)

Aristharco conduzia seu VW Karmann-Guia 1969, em via pública, nas proximidades da Praça Desembargador Edgard Nogueira, Centro Cívico, Teresina/PI, sem documento, vindo a colidir, por imprudência, com o Audi TT, de Rico, provocando-lhe escoriações diversas. Por ter reservado um camarote numa boate, Rico disse que não queria fazer qualquer tipo de registro policial, declarando expressamente sua vontade de não representar criminalmente contra Aristharco. Ainda assim, Policiais Militares conduzem todos à Delegacia de Polícia, onde Rico reitera sua vontade, terminando a autoridade policial por registrar todo o fato, encaminhando o procedimento ao Ministério Público. A conduta de Aristharco deve configurar:

a) lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e crime de dirigir sem habilitação;

b) lesão corporal culposa na direção de veículo automotor;

c) crime de dirigir sem habilitação;

d) lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, agravada pela ausência de habilitação;

e) crime algum, diante da extinção da punibilidade, pela renúncia à representação, absorvida a direção sem habilitação.

Comentários

Vejamos a previsão do Código Brasileiro de Trânsito:

> *Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:*

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Em tese, ambos os crimes se configuraram no caso descrito. No entanto, há o entendimento jurisprudencial de que o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor absorve o crime de dirigir sem habilitação.

No entanto, o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, o que não ocorreu no caso em tela. Extingue-se, portanto, a punibilidade.

GABARITO: E

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu :)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

88145492220 - Othon Rocha

Perguntas - CTB

1. A Lei nº 9.099/1995 é aplicável aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa?

2. A pena imposta pela prática de homicídio culposo é agravada se o crime ocorrer sobre a faixa de trânsito temporária ou permanente destinada à travessia de pedestres?

3. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, será imposta a prisão em flagrante, ainda que seja prestado pronto e integral socorro àquela?

4. Estará isento de pena o condutor do veículo que deixe, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, caso sua omissão seja suprida por terceiros?

5. A conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa que não seja bebida alcóolica está prevista como crime no Código de Trânsito Brasileiro?

6. Após grave colisão de veículos, pessoas que transitavam pelo local — condutores de outros veículos e pedestres alheios ao evento — deixaram, sem justificativa, de prestar imediato socorro às vítimas. Nessa situação, os terceiros não envolvidos no acidente responderão pelo crime de omissão de socorro previsto no Código de Trânsito Brasileiro?

7. O crime de entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada depende da ocorrência de perigo de dano concreto para sua configuração?

Perguntas com Respostas - CTB

1. A Lei nº 9.099/1995 é aplicável aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa?

Sim, em regra. No entanto, as disposições da Lei nº 9.099/1995 não se aplicam quando os crimes forem cometidos:

a) sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;

b) participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente; e

c) transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h.

Atenção, no entanto, ao artigo 312-B, que proibiu a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito nos casos de homicídio culposo e lesão corporal culposa qualificados pela embriaguez.

2. A pena imposta pela prática de homicídio culposo é agravada se o crime ocorrer sobre a faixa de trânsito temporária ou permanente destinada à travessia de pedestres?

Não. Tanto o homicídio culposo quando a lesão corporal culposa tem a pena aumentada se o condutor do veículo tiver cometido a infração sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres.

Para os demais crimes, é circunstância que sempre agrava as penalidades ter o condutor do veículo cometido a infração sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres, bem como:

- com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;
- utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas;
- sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
- com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria diferente da do veículo;
- quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga;
- utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante;

3. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, será imposta a prisão em flagrante, ainda que seja prestado pronto e integral socorro àquela?

Não. Nos termos do art. 301 do CTB, ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela.

4. Estará isento de pena o condutor do veículo que deixe, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, caso sua omissão seja suprida por terceiros?

Não. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública é crime previsto no art. 304 do CTB. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que:

- a sua omissão seja suprida por terceiros;
- que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.

5. A conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa que não seja bebida alcóolica está prevista como crime no Código de Trânsito Brasileiro?

88145492220 - Othon Rocha

Sim. Seja sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, seja em via pública ou não, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora é crime previsto no CTB:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

6. Após grave colisão de veículos, pessoas que transitavam pelo local — condutores de outros veículos e pedestres alheios ao evento — deixaram, sem justificativa, de prestar imediato socorro às vítimas. Nessa situação, os terceiros não envolvidos no acidente responderão pelo crime de omissão de socorro previsto no Código de Trânsito Brasileiro?

Não. Somente os condutores que se envolvem ao menos culposamente no acidente respondem pelo crime. Não há crime quando alguém se afasta da situação para a qual não contribuiu.

7. O crime de entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada depende da ocorrência de perigo de dano concreto para sua configuração?

Não. Primeiramente, vejamos o que diz o art. 310 do CTB:

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Em 2015, o STJ adotou o posicionamento no sentido de que o crime de entrega de direção de veículo automotor a pessoa não habilitada é de perigo abstrato.

> DIREITO PENAL. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ENTREGA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA 901.
>
> É de perigo abstrato o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança.
>
> REsp 1.485.830-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/3/2015, DJe 29/5/2015.

88145492220 - Othon Rocha

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.